Tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, Thẩm phán công bố các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án: Theo kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản thì: Tổng diện tích đất tranh chấp là 183,4 m² là đất trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 117, tờ bản đồ địa chính xã MP số 20 (bản đồ địa chính năm 1996) có tổng diện tích là 865 m². Vị trí, hiện trạng đất tranh chấp có: Phía tây giáp suối, cạnh dài 18,6 m; phía nam giáp Lâm trường thành phố cũ, cạnh dài 12,4 m; phía đông giáp gốc cây sấu của gia đình bà Chầu, cạnh dài 9,5 m; phía bắc giáp suối Cầu Mạ, cạnh dài 17 m.

Theo thửa đất số 64 (bản đồ giải thửa 299) và thửa đất số 117 (bản đồ địa chính năm 1996) thì không có con đường đi dân sinh nào trên đất tranh chấp (có trích lục bản đồ địa chính khu đất). Giá diện tích đất tranh chấp theo giá chuyển nhượng tại địa phương là 12.751.000đ *(Mười hai triệu bảy trăm năm mươi mốt nghìn đồng)*.

Tài sản trên đất tranh chấp hiện có: 179 cây bạch đàn, một năm tuổi, đường kính từ 1 – 5 cm, có trị giá: 11.900.000đ; 10 khóm chuối tiêu, trên một năm tuổi đã được ăn quả, có trị giá: 500.000đ. Tổng trị giá đất tranh chấp và tài sản trên đất là: 25.651.000đ.

Kết quả xác minh tại Ủy ban nhân dân xã MP và UBND thành phố LS về diện tích đất đang tranh chấp xác định được: diện tích 183 m² thuộc thửa đất số 117, tờ bản đồ địa chính xã MP số 20 (bản đồ địa chính năm 1996) có tổng diện tích là 865 m². Trong đó có: 148 m² đất ở, 417 m² đất vườn thuộc thửa số 64, tờ bản đồ giải thửa số 08 (bản đồ giải thửa 299 năm 1993) gia đình bà Chầu đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sổ E 0027927 ngày 08/11/1994 đứng tên ông Vũ Văn Quân chồng bà Chầu, 117 m² đất còn lại và diện tích đất tranh chấp 183 m² gia đình bà Chầu thực tế sử dụng từ trước đến nay nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo sổ mục kê, sổ địa chính và bản đồ địa chính năm 1996 thì diện tích đất tranh chấp do ông Quân chồng bà Chầu đứng tên chủ sử dụng đất, không có tên ông Hiến hay bố mẹ đẻ ông Hiến đứng tên đối với thửa đất số 117, tờ bản đồ địa chính số 20. Thực tế từ trước đến nay gia đình bà Chầu đã sử dụng diện tích đất tranh chấp ổn định, không có ai tranh chấp. Việc sử dụng diện tích 117 m² và diện tích đất tranh chấp của gia đình bà Chầu không vi phạm quy hoạch gì và có thể được xem xét để giao quyền sử dụng đất.

Bà Chầu trình bày: đất tranh chấp gia đình bà vẫn sử dụng từ trước tới nay, không có ai tranh chấp kể cả gia đình ông Hiến. Trên đất cũng không có con đường đi dân sinh hay đường đi nào của gia đình ông Hiến, toàn bộ tài sản trên đất là của vợ chồng bà Chầu trồng từ nhiều năm nay. Gia đình bà Chầu chưa khi nào hỏi mượn diện tích đất trên của gia đình ông Hiến.

Ông Hiến trình bày: Đất tranh chấp gia đình ông chưa lần nào kê khai hay xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Diện tích đất này không nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình ông được cấp ngày 15/11/1993 mà ông đã giao nộp cho Tòa án. Ông thừa nhận toàn bộ tài sản trên đất đều do gia đình bà Chầu trồng.

Câu hỏi 2 (5.0 điểm): *Trình bày kết luận của anh (chị) về các vấn đề tố tụng và nội dung sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án?*

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa sơ thẩm mở ngày 12/3/2018, bà Chầu, ông Hiến có mặt. Các đương sự vẫn giữ nguyên quan điểm và yêu cầu.

Câu hỏi 3 (3.5 điểm): *Anh (chị) hãy trình bày nội dung cơ bản của bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho bà Chầu?*

Lưu ý:

- Học viên không được ghi tên mình trong bản luận cứ;
- Học viên được sử dụng VBPL; Giáo trình in của HVTP.